

# **DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)**

## **Preparación de la undécima consulta**

### **Lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza**

Undécima consulta de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) (2024-2025)

## **DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)**

### **1. Introducción**

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, se ajustan al mandato constitucional de la Organización consistente en “fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado en el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional en 2015. El ODS 4 busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la piedra angular de la agenda Educación 2030. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes de los países sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la undécima consulta.

### **2. Alcance de la consulta**

Habida cuenta de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación sea realmente inclusiva para todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Esto es particularmente cierto en el contexto actual, en el que los países se esfuerzan por recuperarse de la interrupción del aprendizaje causada por la pandemia de COVID-19. Las medidas concretas adoptadas por los países en

consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a la aplicación de la agenda Educación 2030.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, se están invirtiendo esfuerzos en velar por que las directrices incluyan los componentes de las metas y sean una valiosa contribución al seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de las metas del ODS 4.

La Convención no solo se ajusta plenamente al ODS 4, sino también al contenido normativo sobre el derecho a la educación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Esta consulta es asimismo una oportunidad para aportar una contribución a la **iniciativa en curso de la UNESCO sobre la evolución del derecho a la educación dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente**<sup>1</sup> (puesta en marcha en diciembre de 2021). Esta iniciativa busca maneras de reforzar el derecho a la educación enmarcándolo en una perspectiva de aprendizaje permanente y tomando en consideración las nuevas exigencias que se plantean a la educación. Reposa en el **informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación**<sup>2</sup>, en el que se propone ampliar explícitamente nuestro enfoque del derecho a la educación a todas las edades, a todos los tiempos y a todos los espacios. La iniciativa también está en consonancia con la **Declaración de visión del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación**<sup>3</sup> y con el **Informe de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (2022)**<sup>4</sup>, el cual aboga por la transformación de los sistemas educativos para “incluir a todos, independientemente de las circunstancias, el contexto o el origen”. La iniciativa sobre la evolución del derecho a la educación tiene por finalidad poner en marcha un análisis colaborativo y participativo sobre el marco internacional para garantizar la observancia efectiva del derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Por último, la iniciativa se basa en diálogos intergubernamentales recientes, en particular el Marco de Acción de Marrakech - Aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos<sup>5</sup> y la Declaración de Tashkent y los Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia<sup>6</sup>.

Cabe señalar también que las consultas previas sobre la Convención y la Recomendación revelaron que los países tienen ahora una visión más amplia del derecho a la educación. La undécima consulta, que reposa en las conclusiones de los informes nacionales anteriores, incluye diversas cuestiones que tienen repercusiones directas en el derecho a

---

1 <https://www.unesco.org/es/right-education/evolving>.

2 <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560>.

3

[https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg\\_vision\\_statement\\_on\\_transforming\\_education.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf).

4

[https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report\\_on\\_the\\_2022\\_transforming\\_education\\_summit.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf).

5 [Marco de Acción de Marrakech | Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida \(unesco.org\)](https://www.unesco.org/es/marrakech-action-framework).

6 [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](https://www.unesco.org/es/tashkent-declaration-ecce-2022).

la educación como, por ejemplo, el aprendizaje digital, las consideraciones relacionadas con el clima, el derecho al aprendizaje permanente y el papel de los agentes no estatales en la educación.

### 3. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en sus marcos nacionales. La Recomendación, que no tiene ese carácter, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezar algunos Estados para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

Al margen de las diferencias en cuanto al alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

Las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

### 4. Participación en las consultas

El periodo examinado para la undécima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2021-2024).

El informe titulado Futuros de la educación propone un nuevo contrato social para la educación, que exige entender la educación como un bien común y una causa común de la sociedad. En ese sentido, es necesario llevar a cabo amplias consultas en las que participe un gran número de partes interesadas. El proceso de presentación de informes ha de ser, por lo tanto, **participativo**, por lo que es necesario garantizar la cooperación entre el Ministerio de Educación y los demás ministerios que se ocupan de diversos aspectos del derecho a la educación, y consultar a los interlocutores sociales y a las **organizaciones de la sociedad civil** y otros organismos pertinentes.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

Al preparar los informes, se anima a los Estados Miembros a proporcionar **información importante y pertinente de forma concisa**. Además de una descripción del marco

constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas se ajustan a la Convención y la Recomendación.

La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o señalarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Los informes de los países presentados en consultas anteriores pueden consultarse en el **Observatorio sobre el Derecho a la Educación**<sup>7</sup>, en la sección sobre el seguimiento de los perfiles de los países. La información proporcionada en los informes es valiosa tanto para el Observatorio sobre el Derecho a la Educación como para **HerAtlas**<sup>8</sup>, la herramienta de seguimiento en línea del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. La información y los datos relativos a los sistemas educativos de los países también están disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO<sup>9</sup>. Las conclusiones y los informes de las consultas no solo sirven para el seguimiento, sino que nutren una labor más amplia de generación de conocimientos, promoción y cooperación técnica.

## 5. Modalidades y estructura

Las directrices se estructuran en torno a tres capítulos:

- El **primer capítulo** contiene información general sobre la adhesión a la Convención.
- El **segundo capítulo** pretende recopilar información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este capítulo, que es el más largo, abarca lo siguiente: la inclusión y la no discriminación en la educación (sección 1), todos los niveles y formas de educación (sección 2), la educación de calidad y el entorno de aprendizaje (sección 3) y, por último, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza (sección 4).
- El **tercer capítulo** está orientado a obtener información sobre los métodos utilizados para sensibilizar a las distintas autoridades del país a los dos instrumentos.

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas sobre la base de un proceso participativo, se ofrecen **orientaciones de los dos tipos siguientes**:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos

---

7 <http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>.

8 <https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>.

9 [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org).

comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

## INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: **República Bolivariana de Venezuela**

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: **Ministerio del Poder Popular para la Educación**

Nombre de la persona de contacto: **Nancy Ortuño, Viceministra de Educación – Rosángela Orozco, Directora General de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales**

Correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto: [despachoviceministeriomedio@gmail.com](mailto:despachoviceministeriomedio@gmail.com) –  
[internacionales.educacion@gmail.com](mailto:internacionales.educacion@gmail.com)

## I. Ratificación y aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza<sup>10</sup>

- ¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☒ **X Sí**

☐ No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

☐ Sí: indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país y si necesita asistencia:

☐ Hay interés, pero no se han tomado medidas concretas

☐ Se ha iniciado el proceso de ratificación

☐ El proceso de ratificación está a punto de concluir

▪ Explique brevemente, cuando proceda, las medidas que se han tomado y el calendario, así como las dificultades con las que se ha tropezado (jurídicas, institucionales, políticas o prácticas) en el proceso de ratificación. Indique en qué puede ayudarle la UNESCO.

☐ No, no se tiene prevista una ratificación. Explique por qué.

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país?

☒ **X Sí** ☐ No

- ¿Se han pronunciado los juzgados, tribunales o autoridades administrativas sobre cuestiones o violaciones relativas al derecho a la educación?<sup>11</sup>

☐ Sí: ☒ **X No**

- ☐ ¿se han invocado las disposiciones de la Convención?

☐ Sí ☒ **X No**

- Cite ejemplos de precedentes o jurisprudencia.

*También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe al derecho a la educación.*

## II. Información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

### 1. Hacia un sistema educativo inclusivo y no discriminatorio

*A título de referencia, esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas como lo estipulan los artículos/párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención/Recomendación.*

*Este aspecto corresponde además a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto **“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”** de aquí a 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5<sup>12</sup>.*

- Indique si los derechos y principios establecidos en la Convención/Recomendación han servido de base para la elaboración del marco jurídico o político de educación.

☐ **X Sí** ☐ No

- En caso afirmativo, indique las referencias.

El marco jurídico interno que maneja la República Bolivariana de Venezuela, garantiza en todos sus ámbitos y ejes transversales, el derecho a la educación sin discriminación de ninguna índole. Se reconoce el derecho a la educación como un derecho humano

<sup>11</sup> Los mecanismos judiciales desempeñan un papel importante en la aplicación del derecho a la educación, ya que garantizan la responsabilidad jurídica y, de esa forma, contribuyen a la realización en la práctica del derecho a la educación.

<sup>12</sup> En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

universal y un deber social fundamental, inalienable e irrenunciable, que promueve el desarrollo del potencial de cada ser humano. En ese sentido, desde nuestra Carta Magna en el capítulo IV relativo a los Derechos Culturales y Educativos, específicamente en los artículos 102 y 103<sup>13</sup>, se inicia todo el andamiaje jurídico que va a blindar y proteger al sistema educativo venezolano. Asimismo, se tiene a la Ley Orgánica de Educación<sup>14</sup>, el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación<sup>15</sup>, la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, específicamente en el título IV De la Educación y la Cultura en su capítulo 1<sup>16</sup>, entre otras leyes y reglamentos que tengan un apartado para la formación. Es importante destacar, que en todos estos instrumentos, la no discriminación es un principio fundamental.

## 1.1 No discriminación e igualdad en la enseñanza

- Indique las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención/Recomendación<sup>17</sup> y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación (marque todos los puntos que correspondan).

*A título de referencia, este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b<sup>18</sup>.*

☐ Los textos jurídicos<sup>19</sup> prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a la enseñanza:

- ☒ **X En la educación pre primaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)**
- ☒ **X En la educación primaria**
- ☒ **X En la educación secundaria**
- ☒ **X En la enseñanza y formación técnica y profesional**
- ☒ **X En la educación superior**
- ☒ **X En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje**

- Indique las disposiciones jurídicas pertinentes.

<sup>13</sup> <https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-iii/capitulo-vi/>

<sup>14</sup> <http://apps.ucab.edu.ve/nap/recursos/LeyOrganicadeEducacion.pdf>

<sup>15</sup>

<https://www.ceiva.com.ve/CEIVAteca/MarcoLegal/Reglamentos/ReglamentoGeneralLeyOrganicaEducacion.pdf>

<sup>16</sup> [https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Pueblos\\_indigenas/ley\\_organica\\_indigena\\_ven.pdf](https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Pueblos_indigenas/ley_organica_indigena_ven.pdf)

<sup>17</sup> Véase el artículo/párrafo 1.1.

<sup>18</sup> En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

<sup>19</sup> Constitución, leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.



**Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Artículo 21 establece:** Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

**Ley Orgánica de Educación (2009), Gaceta oficial N.º 5929, Artículo 6:** Todos tienen derecho a recibir una educación conforme con sus aptitudes y aspiraciones, adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por razón de la raza, del sexo, del credo, la posición económica y social o de cualquier otra naturaleza. El estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el cumplimiento de la obligación que en tal sentido le corresponde, así como los servicios de orientación, asistencia y protección integral al alumno, con el fin de garantizar el máximo rendimiento social del sistema educativo y de proporcionar una efectiva igualdad de oportunidades educacionales. **Artículo 27.** La educación intercultural transversaliza al Sistema Educativo y crea condiciones para su libre acceso a través de programas basados en los principios y fundamentos de las culturas originarias de los pueblos y de comunidades indígenas y afrodescendientes, valorando su idioma, cosmovisión, valores, saberes, conocimientos y mitologías entre otros, así como también su organización social, económica, política y jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la Nación. El acervo autóctono es complementado sistemáticamente con los aportes culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos de la Nación venezolana y el patrimonio cultural de la humanidad. La educación intercultural bilingüe es obligatoria e irrenunciable en todos los planteles y centros educativos ubicados en regiones con población indígena, hasta el subsistema de educación básica. La educación intercultural bilingüe se regirá por una ley especial que desarrollará el diseño curricular, el calendario escolar, los materiales didácticos, la formación y pertinencia de los docentes correspondientes a esta modalidad. **Artículo 28.** La educación en fronteras tendrá como finalidad la atención educativa integral de las personas que habitan en espacios geográficos de la frontera venezolana, favoreciendo su desarrollo armónico y propiciando el fortalecimiento de la soberanía nacional, la seguridad y defensa de la Nación, los valores de identidad nacional, la defensa del patrimonio cultural, la comprensión de las relaciones bilaterales, la cultura de la paz y la amistad recíproca con los pueblos vecinos. **Artículo 29.** La educación rural está dirigida al logro de la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas en sus contextos geográficos; así mismo, está orientada por valores de identidad local, regional y nacional para propiciar, mediante su participación protagónica, el arraigo a su hábitat, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades de la comunidad en el marco del desarrollo endógeno y en correspondencia con los principios de defensa integral de la Nación. Teniendo en cuenta la realidad geopolítica de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado garantiza la articulación armónica entre el campo y la ciudad, potenciando la relación entre la educación rural y la educación intercultural e intercultural bilingüe.

**Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), Gaceta N.º 38.344. Artículo 76.** La educación intercultural bilingüe es un régimen educativo específico que se implantará en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para los pueblos indígenas, y estará orientado a favorecer la interculturalidad y a satisfacer el régimen está fundamentado en la cultura, valores, normas, idiomas, tradiciones, realidad propia necesidades individuales y colectivas de los pueblos y comunidades indígenas. Este de

cada pueblo y comunidad y en la enseñanza del castellano, los aportes científicos, tecnológicos y humanísticos procedentes del 18 acervo cultural de la Nación venezolana y de la humanidad. Todo ello estará desarrollado en los programas de estudio

**Ley Orgánica Contra de la Discriminación Racial (2021) Gaceta Oficial N.º 6657**

**Artículo 17:** En todos los subsistemas, niveles y modalidades del Sistema Educativo se incluirán contenidos relativos a las culturas, historias y tradiciones constitutivas de la venezolanidad, destinados a prevenir y erradicar toda forma de discriminación racial, racismo, endorracismo y la xenofobia. Los órganos y entes competentes en materia educativa y cultural deben elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades para promover y difundir conocimientos y valores de aceptación, tolerancia, comprensión y respeto a la diversidad cultural, a fin de erradicar los estereotipos de origen étnico en los instrumentos pedagógicos y didácticos utilizados en el Sistema Educativo. **Artículo 7:** El Estado, en corresponsabilidad con los diferentes actores de la sociedad, personas naturales y jurídicas, de carácter público o privado, tienen el deber de transmitir y difundir mensajes para la prevención y erradicación de toda forma de discriminación racial, fomentando el respeto a la diversidad de las culturas y la igualdad de todos los seres humanos ante la ley.

**Ley Constitucional Contra el Odio Por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017)**

**Gaceta Oficial 41.274 Artículo 9:** El Sistema de Educación debe garantizar que los centros e instituciones educativos sean espacios de y para la paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria. A tal efecto, los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de educación básica y de educación universitaria deben adoptar todas las medidas que sean necesarias y adecuadas para: 1. Incluir dentro de los programas educativos un eje transversal de formación dirigido a la construcción de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. 2. Orientar las normas de convivencia y disciplina a promover y garantizar el reconocimiento de la paz, diversidad, la tolerancia, igualdad y el respeto recíproco, así como a prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancias.

- Enumere los motivos de discriminación prohibidos en la enseñanza tal y como se recogen en los textos jurídicos.

**Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Artículo 21:** No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

**Ley Orgánica de Educación (2009), Gaceta Oficial N.º 5929, Artículo 10:** Se prohíbe en todas las instituciones y centros educativos del país, la publicación y divulgación de programas, mensajes, publicidad, propaganda y promociones de cualquier índole, a través de medios impresos, audiovisuales u otros que inciten al odio, la violencia, la inseguridad, la intolerancia, la deformación del lenguaje; que atenten contra los valores, la paz, la moral, la ética, las buenas costumbres, la salud, la convivencia humana, los derechos humanos y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que promuevan el terror las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro del medio ambiente y el menoscabo de los principios democráticos, de soberanía nacional e identidad nacional, regional y local.

**Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), Gaceta N.º 38.344.**

**Artículo 77.** A los efectos de la implantación del régimen de educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas, los órganos competentes del Estado, con participación de los pueblos y comunidades indígenas, desarrollarán: 1. Los planes y programas educativos para cada pueblo o comunidad indígena basados en sus particularidades socio-culturales, valores y tradiciones. 2. La uniformidad gramatical de la escritura del idioma de cada pueblo indígena. 3. La revitalización sistemática de los idiomas indígenas que se creían extinguidos o que están en riesgo de extinción, mediante la creación de nichos lingüísticos u otros mecanismos idóneos. 4. La formación integral de docentes indígenas expertos en educación intercultural bilingüe. 5. El ajuste del calendario escolar a los ritmos de vida y tiempos propios de cada pueblo o comunidad indígena, sin perjuicio del cumplimiento de los programas respectivos. 6. La adecuación de la infraestructura de los planteles educativos a las condiciones ecológicas, las exigencias pedagógicas y los diseños arquitectónicos propios de los pueblos y comunidades indígenas. 7. La creación de bibliotecas escolares y de aulas que incluyan materiales relacionados con los pueblos indígenas de la región y del país. 8. La producción y distribución de materiales didácticos y de lectura elaborados en los idiomas indígenas. 9. Las demás actividades que se consideren convenientes para la educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas.

**Ley Orgánica Contra de la Discriminación Racial Gaceta Oficial N.º 6657,(2021)**

**Artículo 8.** Toda persona tiene derecho a la protección y al respeto de su honor, dignidad, moral y reputación, sin distinción de su origen étnico, origen nacional o rasgos del fenotipo.

Se prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo, endorracismo y de xenofobia, que tenga por objeto limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades de la persona o grupos de personas.

- ☐ Políticas, programas e iniciativas que tienen como objetivo prohibir y prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza.
- ☒ **X En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)**
- ☒ **X En la educación primaria**
- ☒ **X En la educación secundaria**
- ☒ **X En la enseñanza y formación técnica y profesional**
- ☒ **X En la educación superior**
- ☒ **X En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje**

- Especifique.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en su condición de ente rector de las políticas públicas en materia de inclusión y calidad educativa, asumiendo el compromiso de garantizar la atención adecuada de las modalidades del Sistema Educativo Bolivariano como lo son: la Educación en Frontera, Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, establece planes, programas y proyectos que pretenden garantizar el desarrollo e implementación del funcionamiento adecuado de las políticas públicas educativas, en atención al vivir bien de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes

y de la diversas identidades étnicas y culturales **Fundamentado en los preceptos jurídicos de Ley Orgánica de Educación (2009), Gaceta Oficial N.º 5929, Artículo:** Modalidades del Sistema Educativo

**Artículo 26.** Las modalidades del Sistema Educativo son variantes educativas para la atención de las personas que, por sus características y condiciones específicas de su desarrollo integral, cultural, étnico, lingüístico y otras, requieren adaptaciones curriculares de forma permanente o temporal con el fin de responder a las exigencias de los diferentes niveles educativos. Son modalidades: La educación especial, la educación de jóvenes, adultos y adultas, la educación en fronteras, la educación rural, la educación para las artes, la educación militar, la educación intercultural, la educación intercultural bilingüe, y otras que sean determinada por reglamento o por ley.

**Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), Gaceta N.º 38.344 Artículo 78.** La educación intercultural bilingüe es gratuita en todos sus niveles y modalidades y es obligación del Estado la creación y sostenimiento de instituciones y servicios que garanticen este derecho.

Entre los planes, programas y proyectos a fines de llevar una educación basada en la práctica de la pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad para incentivar en nuestras y nuestros estudiantes una conducta ética del respeto y reivindicación de los derechos en el ejercicio de los valores humanos, creando acciones para la reflexión e importancia de destacar la igualdad y la no discriminación y fortalecer la Interculturalidad; la educación intercultural promueve y garantiza desde la organización escolar y estudiantil en la escuela y comunidad, constitución de brigadas escolares educativas para la lucha con la discriminación racial, el racismo, la xenofobia, endorracismo y sus formas conexas así como por ejemplo, la Brigada estudiantil José Leonardo Chirino, Brigada estudiantil de los Derechos Humanos desde el sistema de Protección y Desarrollo Estudiantil y las Brigadas de Paz y Convivencia Escolar y comunitaria desde el establecimiento de normas para la seguridad, protección y convivencia armónica en la escuela.

- ☐ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudio:
  - ☒ **X En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)**
  - ☒ **X En la educación primaria**
  - ☒ **X En la educación secundaria**
  - ☒ **X En la enseñanza y formación técnica y profesional**
  - ☐ En la educación superior
  - ☒ **X En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje**
- Especifique.

La República Bolivariana de Venezuela posee un andamiaje jurídico que protege el derecho a la educación e impulsa su innovación y crecimiento, así se establece en la Ley Orgánica de Educación (2009), la cual promueve la actualización permanente

del currículo nacional, los textos escolares y recursos didácticos de obligatoria aplicación y uso en todo el subsistema de educación básica.

De acuerdo con la Ley, “la educación intercultural bilingüe se regirá por una ley especial que desarrollará el diseño curricular, el calendario escolar, los materiales didácticos, la formación y pertinencia de los y las docentes correspondientes a esta modalidad.”

La Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas establece que los planes y programas educativos para cada pueblo o comunidad indígena basados en sus particularidades socio-culturales, valores y tradiciones.

El Plan de la Patria 2025 buscó incorporar el currículo del sistema educativo en todos sus niveles, contenidos responsables, honestos y desmitificados sobre la salud sexual y reproductiva, la erradicación de la violencia sexual y de género, la igualdad y el respeto a la diversidad sexual y de género. Asimismo, se busca garantizar el enfoque de la inclusión plena de las personas con discapacidad en el currículo bolivariano.

- ☐ Otras medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

Desde la llegada del presidente Hugo Chávez a la presidencia, se le otorgó prioridad especial al rescate y refundación del sistema educativo. En este sentido, se crea en junio del 2003, la Misión Robinson con el objetivo de erradicar el analfabetismo y alcanzar la prosecución al sexto grado, de jóvenes y adultos en el ámbito nacional e internacional, eliminando la condición de exclusión social.

Este programa social está dividido en 4 fases, las cuales se dividen en: 1. La enseñanza de la lectura y escritura, 2. Refuerzo con material audiovisual de la lectura y escritura, 3. Creación de círculos de lectura, 4. Creación del área Robinson Productiva, la cual tiene el fin de potenciar las capacidades y aumentar las oportunidades de los estudiantes.

Con este programa, para el 28 de octubre de 2005, la UNESCO reconocía a Venezuela como territorio libre de analfabetismo.

Entre los impactos sociales del programa educativo esta, la alfabetización de los indígenas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, para lo cual fue necesario traducir los textos a los idiomas indígenas jivi, yekuana, kariña y warao.

Otros resultados significativos incluyen: la inclusión de la población penitenciaria al Sistema Educativo Venezolano y la elaboración de la cartilla **Yo Sí Puedo** en el sistema Braille.

Igualmente, fue creada la Misión Ribas, la cual fue puesta en marcha en noviembre del 2003, con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas, que no habían podido culminar el bachillerato, la oportunidad de ingresar a un sistema educativo no excluyente y de calidad, que facilite su incorporación al aparato productivo nacional y al sistema de educación superior, mejorando su nivel de vida.

Dentro de sus particularidades esta que se encuentra dirigida a todas aquellas personas mayores de quince años, que hayan cursado el sexto grado del nivel básico. Incluye un tiempo de dos años para obtener el diploma de bachiller. El curso es supervisado por una facilitadora y la malla curricular se basa en el componente comunitario social y el laboral, que comprende cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Al igual que otras misiones educativas, ésta también incluye un sistema de becas para los estudiantes que la necesiten.

Con el fin de reinsertar en la educación universitaria a los jóvenes de escasos recursos; que por motivos principalmente económicos, habían abandonado sus anhelos de realizar estudios superiores, se crea la Misión Sucre en el año 2003 y tras decreto presidencial No. 2.604 de fecha 09 de septiembre de 2003, se crea la Fundación Misión Sucre como ente asociado al Ministerio de Educación Superior.

En el artículo segundo del decreto 2.604 se define el objeto de la Fundación Misión Sucre: “Artículo 2. La Fundación Misión Sucre tendrá por objeto desarrollar planes y programas destinados a garantizarle a los bachilleres venezolanos su legítimo derecho a la educación superior venezolana...”

Dentro de la Misión Sucre, nacieron las figuras de las Aldeas Universitarias, en cada uno de los municipios del país. Éstas consistían en espacios educativos que se enfocaban en las necesidades de formación, investigación y asesoría a cada población.

La pandemia representó un reto en todas las áreas para todos los países del mundo, en el caso de Venezuela no fue la excepción, sin embargo, el sistema educativo se activó y se aplicaron planes de contingencia para que los niños, niñas y adolescentes continuaran con sus estudios. En el marco de ello, para el año escolar 2021-2022 se lanzó el Plan Victoria Bicentenario para el regreso a clases de forma segura usando un plan de flexibilización llamado esquema 7+7 con la modalidad presencial progresiva y alterna, la programación de grupos de atención, según la frecuencia y cantidad de estudiantes por días. Este plan consta de 10 vértices: 1. La bioseguridad, retorno seguro y progresivo, 2. Amor para mi maestr@: Héroes anónimos de la pandemia, 3. Puesta en valor de los espacios educativos: Mi escuela bella, 4. Patria potencia: La Escuela, pilar para el desarrollo nacional, 5. Sociedad y familia: Compromiso vivo de la escuela con el ser humano, 6. Tecnología educativa: Escuelas para la soberanía tecnológica, 7. La escuela hacia un rol geopolítico, 8. La escuela en mi Entorno: Semillero para la Comuna, 9. Organización y acción: Escuela, fuente de liderazgo y encuentro comunal, 10. Desarrollo docente: Educación de calidad.

Dentro de la innovación tecnológica que está transitando el país, la educación ha tomado protagonismo y desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación se ha lanzado una estrategia que arropa a nuestros ciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras, es así como nace la plataforma “Edúcate en Venezuela”, la cual contiene una serie de recursos educativos digitales interactivos, cursos en todos los niveles y modalidades, experiencias de aprendizaje, dinámicas y mucho más. También está en curso el Plan Edúcate en Venezuela Mujer, programa digital que forma parte de la Gran Misión Venezuela Mujer, el cual tiene como propósito brindar un apoyo económico con el que las ciudadanas puedan empoderarse personal y

profesionalmente a través de los planos formativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación y Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Es así como la República Bolivariana de Venezuela, promueve la inclusión, favorece el progreso y el desarrollo de sus ciudadanos.

## 1.2 Igualdad de oportunidades e inclusión en la enseñanza

- Indique las medidas que se han adoptado o que se tiene previsto adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato, así como para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje (*marque todos los puntos que correspondan*).

### **Medidas generales:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X La legislación contempla la educación inclusiva para todos</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>X Las medidas de política están orientadas a fortalecer una educación inclusiva para todos</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva<sup>20</sup> y aprenden a valorar la diversidad</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>X Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua</b><br><input type="checkbox"/> Otro: | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Se ofrecen vías de aprendizaje múltiples y flexibles<sup>21</sup></b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>X Los planes de estudio y los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo<sup>22</sup></b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>X Se favorece la educación multilingüe e intercultural</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

20 Los docentes tienen la preparación necesaria para enseñar a todos los alumnos (no solo a los que tienen alguna discapacidad) e inculcarles conocimientos, valores y actitudes que les permitan tener éxito. Véase: [documento de política de la UNESCO](#): Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos, 2020, pág.14.

21 "Esto requiere múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal" ([Marco de Acción Educación 2030](#), párr. 23). Esto puede incluir transferencias de alumnos entre cursos e instituciones y diversas modalidades de aprendizaje (en línea, presencial, a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.) para responder a las necesidades e intereses individuales.

22 Al elaborar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, se procura garantizar que todos los alumnos gocen de una experiencia de aprendizaje inclusiva y favorable que les brinde la oportunidad de tener éxito sea cual sea su origen.



Sobre el favorecimiento de la educación multilingüe e intercultural se garantiza la enseñanza del idioma indígena y del castellano **Artículo 79**. En el régimen de educación intercultural bilingüe los idiomas indígenas se enseñan y emplean a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza del idioma castellano será paulatina y teniendo en cuenta criterios pedagógicos adecuados. Además de la incorporación de docentes indígenas **Artículo 81**. En el régimen de educación intercultural bilingüe, los docentes deben ser hablantes del idioma o idiomas indígenas de los educandos, conocedores de su cultura y formados como educadores interculturales bilingües.

- En general, ¿qué dificultades se han encontrado a la hora de aplicar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la educación? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La educación venezolana, al igual que en muchos otros países, enfrenta diversos retos a la hora de garantizar la aplicación efectiva de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades para todos las y los estudiantes, en este sentido y debido al bloqueo económico y las medidas coercitivas hemos evidenciado recortes presupuestarios en los últimos años, lo que ha limitado la disponibilidad de recursos para implementar programas y estrategias inclusivas.

Lo que se traduce en mayor cantidad de infraestructura adecuada, materiales educativos, personal especializado y formación docente en materia de atención a la diversidad.

Pese a lo anteriormente expuesto el estado venezolano es garantía del fiel cumplimiento de políticas de inclusión que tributan al desarrollo de la agenda 2030 para no dejar a ningún grupo vulnerable fuera de nuestros principios constitucionales. La República Bolivariana de Venezuela reitera el compromiso sostenido por parte del Estado, la sociedad civil y la comunidad educativa en su conjunto para superar estos desafíos y construir una educación de calidad que garantice el derecho a aprender de todas las y los estudiantes, sin importar su origen, condición social o discapacidad.

Dentro de las principales dificultades nos encontramos con la formación dirigida a los docentes en educación inclusiva ya que no hemos abarcado todo el territorio por el tema logístico, sin embargo estamos en proceso de diseñar conjuntamente con la universidad del magisterio Samuel Robinson el diplomado de Educación Inclusiva on line, para dar respuesta a la necesidad existente en este ámbito.

#### **Otras medidas generales pertinentes, incluida la igualdad de género**

- |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X La legislación prevé la igualdad de género en la educación</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Se eliminan todas las barreras que impiden a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la educación a fin de garantizar la continuidad de su enseñanza</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Las medidas de política tienen como objetivo mejorar la igualdad de género</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Se ofrecen programas de reinserción para madres jóvenes</b>                                                                                                             |



- ☒ **X La planificación del sector de la educación tiene perspectiva de género**
  - ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
  - ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas
  - ☒ **X Los docentes reciben formación (inicial y de perfeccionamiento) sobre la igualdad de género**
  - ☒ **X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización<sup>23</sup>**
  - ☐ Otro:
- ☐ Se garantiza que haya instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas que tengan en cuenta el género<sup>24</sup>
  - ☒ **X Los planes de estudio están libres de estereotipos<sup>25</sup> y prejuicios**
  - ☒ **X Se garantiza la paridad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM)**
  - ☐ X Se garantiza la paridad de género en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP)

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

En materia de inclusión y equidad de género, el Ministerio del Poder Popular para la Educación en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, se suman a la iniciativa de la Gran Misión Venezuela Mujer, y se puso en marcha este 8 de enero de 2024, la nueva plataforma “Educate en Venezuela Mujer”, una gestión para el desarrollo educativo de las mujeres venezolanas.

El nuevo espacio tecnológico, cuenta con diferentes ofertas educativas de los programas formativos de ambos ministerios. La plataforma “Educate en Venezuela Mujer”, es una iniciativa promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte del segundo vértice que prioriza la educación para el empoderamiento de la mujer venezolana, promoviendo alternativas digitales y tecnológicas.

En ella, las usuarias podrán encontrar diferentes opciones, entre ellas: Inicio, Niveles Educativos, Materiales, Docentes Educate en Venezuela, Mujer, Recursos Educativos y Digitales Enlaces.

En cuanto a Niveles Educativos, están disponible la Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos y la opción de seleccionar el plan de estudio para

23 "Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them" (La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

24 Las instalaciones sanitarias que tienen en cuenta el género incluyen retretes limpios, seguros y separados, con acceso al agua y a la eliminación de desechos ([entrada del blog de la UNGEI](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

25 "Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong" (Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

acceder a los recursos, donde están los enlaces a: Escuelas para el empoderamiento; Media General y Media Técnica.

Igualmente, la plataforma cuenta con las Misiones Educativas donde se puede seleccionar el plan de estudio como: La Misión Robinson; Misión Ribas; y Misión Sucre.

- ¿Qué dificultades se encontraron en lo que se refiere al logro de la igualdad de género en la educación y mediante ella? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El predominio de patriarcado en la cultura de algunos pueblos y comunidades indígenas limita y dificulta el crecimiento y desarrollo intelectual de la niña y la mujer en su entorno social, cultural y comunitario. En muchas ocasiones el hombre, padre del hogar constituido es quien decide el destino de su hija, a fin de garantizar la pervivencia de su pueblo indígena y generarle una estabilidad en su vida familiar, es conllevada al matrimonio al embarazo a temprana edad, según su normas culturales, alejándola de toda posibilidad de integrarse a un proceso de formación integral que le permita desarrollarse y asumir nuevos retos en la vida en lo político, económico social, productivo.

- ¿Se ajusta la edad mínima legal para contraer matrimonio a las normas internacionales (18 años)<sup>26</sup>?

*Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.*

☐ Sí ☒ **X No**

- Sírvase hacer referencia a las leyes y disposiciones pertinentes e indicar cuáles son las excepciones a la edad legal para contraer matrimonio, así como la edad mínima absoluta.

En el Código Civil venezolano, en su Título IV Del Matrimonio, Capítulo I De los esponsales, del matrimonio y su celebración, y de los requisitos necesarios para contraerlo, en su sección III, artículo 46 señala que la edad mínima para contraer matrimonio para las mujeres será a partir de los catorce (14) años de edad y para el hombre serán los dieciséis (16) años de edad<sup>27</sup>, con previa autorización de sus representantes o en caso contrario, se puede solicitar la autorización por un Tribunal de

26 Cabe señalar que, según la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, "[...] en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legítimos definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición" (párr. 20).

<sup>27</sup> <http://www.leyesvenezolanas.com/cc.html>

protección. Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela no promueve el matrimonio infantil en ninguna de sus formas.

### **Minorías nacionales:**

*A título de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales.*

- |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>X La legislación contempla el derecho a la educación de las minorías nacionales</b>                                   | <input type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación sobre educación intercultural</b>                                                           |
| <input type="checkbox"/> <b>X Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de las minorías nacionales</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización<sup>29</sup></b>                                      |
| <input type="checkbox"/> <b>X La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales</b>                                        | <input type="checkbox"/> <b>X Se favorece la educación multilingüe e intercultural</b>                                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>X Se garantiza legalmente a las minorías nacionales el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas</b> | <input type="checkbox"/> <b>X Se garantiza la instrucción en la lengua materna a las minorías nacionales</b>                                             |
| <input type="checkbox"/> <b>X Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por minorías nacionales</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>X Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de las minorías nacionales</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>X Existen medidas de acción positiva o afirmativa para las minorías nacionales</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>X Los planes de estudio están libres de estereotipos <sup>30</sup> y prejuicios</b>                                          |
| <input type="checkbox"/> Se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales                                                      |                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Otro <sup>28</sup> :                                                                                                     |                                                                                                                                                          |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Se garantiza el derecho a la educación propia y natural de la población indígena y diversidad étnica y cultural, en situación de vulnerabilidad atendiendo a las necesidades educativas y formativas a través del desarrollo de planes, programas y proyectos que responden a las necesidades y particularidades de la comunidad educativa adecuadas a su propia realidad territorial.

28 Véase el [informe de la UNESCO](#) "The right to education of minorities: Overview of States' measures reported in the 10th Consultation on the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education", 2023.

29 Véase la nota 15.

30 Véase la nota 16.

**Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (2007) Gaceta 5.589. Artículo 36** todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o creencia y a emplear su propio idioma especialmente a aquellos pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o indígenas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las minorías? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La complejidad territorial donde se encuentran ubicados los pueblos y comunidades indígenas, zonas de difícil acceso, su cercanía a territorios fronterizos, intercambio con otras culturas que apuestan a la transculturización de la cultura originaria. Además de la falta de servicios tecnológicos, fluido eléctrico y el uso de moneda extranjera en territorio fronterizo venezolano.

### **Pueblos indígenas:**

- |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>X La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas</b>                                   | <input type="checkbox"/> Se ofrecen incentivos financieros y becas a los pueblos indígenas                                                             |
| <input type="checkbox"/> <b>X Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos indígenas</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación sobre educación intercultural</b>                                                         |
| <input type="checkbox"/> <b>X La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales</b>                                      | <input type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización<sup>31</sup></b>                                    |
| <input type="checkbox"/> <b>X Se garantiza legalmente a los pueblos indígenas el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas</b> | <input type="checkbox"/> <b>X Se favorece la educación multilingüe e intercultural</b>                                                                 |
| <input type="checkbox"/> <b>X Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por pueblos indígenas</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>X Se garantiza la instrucción en la lengua materna</b>                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Existen medidas de acción positiva o afirmativa para los pueblos indígenas                                             | <input type="checkbox"/> <b>X Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de los pueblos indígenas</b> |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <b>X Los planes de estudio están libres de estereotipos<sup>32</sup> y prejuicios</b>                                         |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

31 Véase la nota 15.

32 Véase la nota 16.

Se crean y desarrollan políticas educativas a través de planes, programas proyectos dirigidos a la atención de las necesidades educativas y especificidades de las poblaciones indígenas en el sistema educativo, como por ejemplo la implementación del **Proyecto Educativo por Pueblos Indígenas (PEPI)**, se realizan consultas previas e informadas a las autoridades legítimas originarias de los pueblos indígenas (Caciques, cacicas, sabias, sabios, abuelas, abuelos, chamanes, así como docentes de educación intercultural bilingüe...entre otros ) a fin valorar y visibilizar la integración sus aportes en la construcción, organización y desarrollo de sus propios procesos educativos. Se realiza y promueve el respeto y reconocimiento de la organización territorial, valores políticos, geo histórico, socioculturales, espirituales, cosmogónicos, pautas de crianza, calendarios socioproductivos, medicina tradicional, gastronomía, juegos autóctonos, usos, costumbres e idioma de los pueblos indígenas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se realizan programas, proyectos y acciones dirigidos al conocimiento, uso y preservación de los idiomas indígenas, en articulación con los órganos y competencia en la materia, se proponen adecuaciones curriculares en Educación Intercultural Bilingüe en correspondencia con el derecho constitucional de los pueblos indígenas a una educación propia.

**Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Artículo 121:**

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto .El estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas los cuales tienen derecho a un educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe atendiendo a sus particularidades socioculturales valores y tradiciones.

**Artículo 9:** El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la república por constituir patrimonio cultural de la nación y de la humanidad.

**Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), Gaceta N.º**

**38.344 Artículo 11.** Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme al procedimiento establecido en esta Ley. **Artículo 74.** El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a su educación propia como proceso de socialización y a un régimen educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores, tradiciones y necesidades. **Artículo 77.** A los efectos de la implantación del régimen de educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas, los órganos competentes del Estado, con participación de los pueblos y comunidades indígenas, desarrollarán:

1. Los planes y programas educativos para cada pueblo o comunidad indígena basados en sus particularidades socio-culturales, valores y tradiciones.
2. La uniformidad gramatical de la escritura del idioma de cada pueblo indígena.

3. La revitalización sistemática de los idiomas indígenas que se creían extinguidos o que están en riesgo de extinción, mediante la creación de nichos lingüísticos u otros mecanismos idóneos.
4. La formación integral de docentes indígenas expertos en educación intercultural bilingüe.
5. El ajuste del calendario escolar a los ritmos de vida y tiempos propios de cada pueblo o comunidad indígena, sin perjuicio del cumplimiento de los programas respectivos.
6. La adecuación de la infraestructura de los planteles educativos a las condiciones ecológicas, las exigencias pedagógicas y los diseños arquitectónicos propios de los pueblos y comunidades indígenas.
7. La creación de bibliotecas escolares y de aulas que incluyan materiales relacionados con los pueblos indígenas de la región y del país.
8. La producción y distribución de materiales didácticos y de lectura elaborados en los idiomas indígenas.
9. Las demás actividades que se consideren convenientes para la educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas.

**Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (2007) Gaceta 5.589. Artículo 60:** El estado debe garantizar a todos los niños niñas y adolescentes indígenas regímenes planes y programas de educación integral intercultural bilingüe que promuevan la vida cultural el empleo de su propio idioma y el acceso a los conocimientos generales por su propio pueblo o cultura y de otros pueblos indígenas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los pueblos indígenas? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ausencia de recursos tecnológicos para el desarrollo de los planes de formación y actualización de los docentes indígenas y docentes de educación intercultural bilingüe, dificultades para realizar los acompañamientos, seguimientos y supervisión pedagógica a las actividades y procesos educativos propios de los pueblos indígenas, problemas de colectividad, deficiencias en el servicio eléctrico y transporte en las comunidades indígenas de difícil acceso en las cuales se encuentran las instituciones y centros educativos indígenas.

**Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas<sup>33</sup>:**

|                                                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X La legislación contempla su derecho a la educación</b> | <input type="checkbox"/> Existen incentivos financieros y becas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

33 “Las poblaciones atrapadas son aquellas que no tienen la posibilidad de migrar a lugares seguros y permanecen atrapadas en localidades vulnerables a los efectos de los peligros climáticos” ([Informe de la UNESCO](#) “Los efectos del desplazamiento climático sobre el derecho a la educación”, 2020, pág. 2).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>X Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación</b><br><input type="checkbox"/> <b>X Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias</b><br><input type="checkbox"/> Existen medidas de acción positiva o afirmativa<br><input type="checkbox"/> <b>X Se eliminan todas las barreras administrativas para acceder a la educación</b><br><input type="checkbox"/> <b>X Existen procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, justificantes, etc.) para superar las barreras administrativas<sup>34</sup></b><br><input type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación específica para garantizar su inclusión</b><br><input type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización<sup>35</sup></b><br><input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> <b>X Se proporciona asistencia auxiliar</b><br><input type="checkbox"/> <b>X Existen vías de aprendizaje múltiples y flexibles<sup>36</sup></b><br><input type="checkbox"/> <b>X Los planes de estudio están libres de estereotipos <sup>37</sup> y prejuicios</b><br><input type="checkbox"/> <b>X Existen programas de aprendizaje acelerado</b><br><input type="checkbox"/> Se imparten programas de educación no formal o alternativa<br><input type="checkbox"/> Se imparten clases de idiomas a los recién llegados<br><input type="checkbox"/> <b>X Se promueve la educación multilingüe e intercultural</b> |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

- ¿Se han adoptado medidas específicas para los desplazados climáticos?

☐ Sí ☒ X No

- Explique.

<sup>34</sup> Aunque la falta de documentación (como documentos de identidad, certificados de nacimiento, permisos de residencia, etc.) no debería ser un obstáculo para acceder a la educación, esto no siempre es cierto. Véase la [publicación de la UNESCO](#) “Handbook on the right to education”, 2018, pág. 96.

<sup>35</sup> Véase la nota 15.

<sup>36</sup> Véase la nota 13.

<sup>37</sup> Véase la nota 16.



- ¿Con qué dificultades se han tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

**Personas con discapacidad:**

- |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X La legislación contempla su derecho a la educación</b>                                        | <input type="checkbox"/> <b>X Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación</b>            | <input type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización<sup>38</sup></b>       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias</b>                                      | <input type="checkbox"/> <b>X Se proporciona asistencia auxiliar</b>                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Las escuelas especiales se utilizan como centros de recursos para las escuelas inclusivas</b> | <input type="checkbox"/> <b>X Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje</b>               |
| <input type="checkbox"/> Existen medidas de acción positiva o afirmativa                                                               | <input type="checkbox"/> <b>X Los planes de estudio están libres de estereotipos<sup>39</sup> y prejuicios</b>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Existen incentivos financieros y becas</b>                                                    | <input type="checkbox"/> <b>X Se adaptan las infraestructuras educativas y el material didáctico</b>                      |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                                                                                         |                                                                                                                           |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Las personas con discapacidad o neurodiversidad son sujetos de derecho en la República Bolivariana de Venezuela y cuentan con un sistema robusto de leyes que garantizan tanto sus derechos como sus deberes, sin embargo aún encontramos barreras de tipo culturales que debilitan la concreción de la normativa legal.

Estas barreras impiden acceder a una educación inclusiva si no se abordan aristas que tienen que ver con la accesibilidad física en las escuelas, la escasez de docentes formados en educación para la atención a la diversidad y la persistencia de actitudes discriminatorias que se constituyen en algunos de los obstáculos que enfrentan estos estudiantes.



En este sentido, el estado Venezolano ha creado planes y proyectos donde se prioriza la necesidad urgente de sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la no discriminación y la igualdad de oportunidades en la educación de las personas con algún tipo de discapacidad o neurodiversidad además de generar orientaciones en el sector universitario de crear programas de formación docente que aborden estos temas y brinden herramientas para identificar y abordar situaciones de discriminación en los espacios educativos.

Actualmente desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, atendemos en nuestros servicios de apoyo adscritos a la modalidad de Educación Especial a 133.443 niños y niñas que se encuentran incluidos en el subsistema de educación básica (Inicial, primaria, media). Las personas con discapacidad o neurodiversidad son sujetos de derecho en la República Bolivariana de Venezuela y cuentan con un sistema robusto de leyes que garantizan tanto sus derechos como sus deberes, sin embargo aún encontramos barreras de tipo culturales que debilitan la concreción de la normativa legal.

Estas barreras impiden acceder a una educación inclusiva si no se abordan aristas que tienen que ver con la accesibilidad física en las escuelas, la escasez de docentes formados en educación para la atención a la diversidad y la persistencia de actitudes discriminatorias que se constituyen en algunos de los obstáculos que enfrentan estos estudiantes.

En este sentido, el estado Venezolano ha creado planes y proyectos donde se prioriza la necesidad urgente de sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la no discriminación y la igualdad de oportunidades en la educación de las personas con algún tipo de discapacidad o neurodiversidad además de generar orientaciones en el sector universitario de crear programas de formación docente que aborden estos temas y brinden herramientas para identificar y abordar situaciones de discriminación en los espacios educativos.

Actualmente desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, atendemos en nuestros servicios de apoyo adscritos a la modalidad de Educación Especial a 133.443 niños y niñas que se encuentran incluidos en el subsistema de educación básica (Inicial, primaria, media).

### **Educandos de familias pobres:**

- |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Existen incentivos financieros y becas para la escolarización</b>                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización<sup>40</sup></b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X El transporte, las comidas y el material educativo están subvencionados o son gratuitos incluso tras finalizar la escolaridad obligatoria</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Los planes de estudio están libres de estereotipos<sup>41</sup> y prejuicios</b>      |
| <input type="checkbox"/> Existen medidas de acción positiva o afirmativa                                                                                                               |                                                                                                                                |

---

40 Véase la nota 15.

41 Véase la nota 16.

☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los educandos de familias pobres? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

## 2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación

### 2.1 Atención y educación de la primera infancia

*A fines de referencia, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la AEPI. El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010<sup>42</sup> y, más recientemente, en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia<sup>43</sup>. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de la meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.*

- Indique las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una AEPI de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

- |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> X Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son gratuitos  | <input checked="" type="checkbox"/> X Los servicios de AEPI respetan las necesidades del niño en materia de desarrollo cognitivo y social temprano, aprendizaje fundacional, cuidado sensible, nutrición, salud, seguridad, protección y juego |
| <input checked="" type="checkbox"/> X Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son asequibles |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> X Los servicios de AEPI son accesibles sin discriminación alguna          |                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>42</sup> En el que se afirma que la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico.

<sup>43</sup> Mediante la cual los Estados se comprometen a mejorar los marcos políticos y jurídicos para garantizar que el derecho a la educación incluya la AEPI.

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

La atención a la primera infancia en la República Bolivariana de Venezuela tiene carácter de obligatoriedad siendo esta política extensiva a todos los niños que presentan alguna particularidad en el desarrollo y se atienden en los Centros de Desarrollo Infantil adscritos a la Dirección General de Educación Especial, desde este espacio se brinda prevención y atención integral temprana desde los cero hasta los seis años de edad cronológica a niños con algún tipo de discapacidad o neurodiversidad, esta atención está a cargo de equipos interdisciplinarios (psicólogos, neuropediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, trabajadores sociales y docentes especialistas).

Los Centros de Desarrollo Infantil son servicios que sirven de apoyo a los niños que están incluidos en las instituciones educativas de educación inicial. La atención a la primera infancia en la República Bolivariana de Venezuela tiene carácter de obligatoriedad siendo esta política extensiva a todos los niños que presentan alguna particularidad en el desarrollo y se atienden en los Centros de Desarrollo Infantil adscritos a la Dirección General de Educación Especial, desde este espacio se brinda prevención y atención integral temprana desde los cero hasta los seis años de edad cronológica a niños con algún tipo de discapacidad o neurodiversidad, esta atención está a cargo de equipos interdisciplinarios (psicólogos, neuropediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, trabajadores sociales y docentes especialistas).

Los Centros de Desarrollo Infantil son servicios que sirven de apoyo a los niños que están incluidos en las instituciones educativas de educación inicial.

- ¿Existe una enseñanza preprimaria gratuita y obligatoria?

☒ **X La educación preprimaria es obligatoria.**

Indique la edad de matriculación y la duración.

Desde los 7 meses hasta los 6 años de edad. Explicar la educación inicial en dos etapas: maternal (desde los 7 meses hasta los 3 años) y preescolar (desde los 3 a los 6 años).

☐ La educación preprimaria **no** es obligatoria

☒ **X La educación preprimaria es gratuita para todos.**

- Indique la duración y especifique en qué medida es gratuita.

Dura seis años y es totalmente gratuita. Se cuentan con centros de educación inicial en todo el territorio nacional.

☐ La educación preprimaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por

ejemplo, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer realidad la atención y educación de la primera infancia y la educación preprimaria?

- |                                                           |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acceso limitado                  | <input type="checkbox"/> Resultados del aprendizaje mediocres                               |
| <input type="checkbox"/> Problemas de equidad e inclusión | <input type="checkbox"/> Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| <input type="checkbox"/> Programas de baja calidad        | <input type="checkbox"/> <b>X Falta de apoyo a las familias</b>                             |
| <input type="checkbox"/> Otro:                            |                                                                                             |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

## 2.2 Educación primaria y secundaria

*A título de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.*

### Educación primaria

- Indique la edad de matriculación y la duración de la educación primaria.

La edad de matriculación primaria es a partir de los 6 años de edad. La educación primaria tiene una duración de 6 años.

- ¿Es obligatoria y gratuita la educación primaria?

- ☐ **X La educación primaria es obligatoria**
- ☐ La educación primaria **no** es obligatoria
- ☐ **X La educación primaria es gratuita**
- ☐ La educación primaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas académicas y de matrícula) e indirectos (por

ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación primaria?

- |                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acceso limitado                  | <input type="checkbox"/> Resultados de aprendizaje mediocres en:                          |
| <input type="checkbox"/> Problemas de equidad e inclusión | Alfabetización básica                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Altas tasas de abandono escolar  | Conocimientos aritméticos                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Programas de baja calidad        | Aprendizaje socioemocional                                                                |
| <input type="checkbox"/> Otro:                            | Otro                                                                                      |
|                                                           | <input type="checkbox"/> Disparidad en los resultados del aprendizaje                     |
|                                                           | <input type="checkbox"/> Escaso número de docentes que han recibido formación profesional |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### **Educación secundaria**

*En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional.*

- Indique la edad de matriculación y la duración del primer ciclo de educación secundaria.

La edad de matriculación es a partir de los 12 años de edad. La educación media (secundaria) cuenta con dos opciones: educación media general (de primero a quinto año) y educación técnica profesional (de primero a sexto año).

- Indique la edad de matriculación y la duración del segundo ciclo de educación secundaria.

En el caso de la República Bolivariana de Venezuela no se divide la educación secundaria en dos ciclos, sino en dos opciones.

- ¿Son obligatorios y gratuitos el primer y segundo ciclo de secundaria?

- ☐ **X El primer ciclo de educación secundaria es obligatorio**

- ☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio
- ☒ **X El primer ciclo de educación secundaria es gratuito**
- ☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es gratuito
- ☒ **X El segundo ciclo de educación secundaria es obligatorio**
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio
- ☒ **X El segundo ciclo de educación secundaria es gratuito**
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- Indique si la edad mínima legal para trabajar coincide con la edad de finalización de la educación obligatoria.

*A fines de referencia, las leyes laborales y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.*

Sí o **X No**

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes e indique cómo se aplican esas disposiciones.

De acuerdo a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, TITULO II, Capítulo III Derecho a la Protección en Materia de Trabajo, en su artículo 96, establece que la edad mínima para trabajar es a partir de los catorce años. Sin embargo, El Poder Ejecutivo nacional podrá fijar, mediante decreto, edades mínimas por encima del límite señalado, para trabajos peligrosos o nocivos. En este orden de ideas, el Consejo de Protección podrá autorizar, en determinadas circunstancias debidamente justificadas, el trabajo de adolescentes por debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a realizar no menoscabe su derecho a la educación, sea peligrosa o nociva para su salud o desarrollo integral o se encuentre expresamente prohibida por ley.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación secundaria?

- |                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acceso limitado                  | <input type="checkbox"/> Resultados del aprendizaje mediocres                             |
| <input type="checkbox"/> Problemas de equidad e inclusión | <input type="checkbox"/> Poca preparación de los graduados de primaria                    |
| <input type="checkbox"/> Altas tasas de abandono escolar  | <input type="checkbox"/> Escaso número de docentes que han recibido formación profesional |
| <input type="checkbox"/> Programas de baja calidad        |                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Otro:                            |                                                                                           |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### 2.3 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

*A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.*

- Indique las medidas que se han adoptado para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☐ **X Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria**
- ☐ **X Ofrecer programas de alfabetización**
- ☐ **X Ofrecer formación continua (como programas de formación para adquirir conocimientos, aptitudes, capacidades o competencias para el desarrollo personal y profesional)**
- ☐ **X Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas**
- ☐ **X Ofrecer formación profesional, incluidos programas de reconversión y perfeccionamiento profesionales**
- ☐ **X Reconocer, validar y certificar el aprendizaje no formal e informal**
- ☐ **X Ofrecer orientación profesional y asesoramiento gratuitos**

- ☐ Otorgar derechos en materia de aprendizaje permanente, incluidas cuentas de aprendizaje, vales, etc.
- ☐ Otro:

**- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.**

Mediante resolución dictada en noviembre de 2016, el Estado asume la educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, como proceso esencial y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, para desarrollar el potencial creativo del ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad, para que participe en los procesos de transformación social.

En este sentido, se concibe la educación de jóvenes, adultas y adultos como una modalidad más del subsistema de educación básica, que debe concebirse como una formación continua y permanente a lo largo de la vida, como un derecho de la educación de todos y todas según sus necesidades, potencialidades, intereses y posibilidades, que garantice la prosecución de estudios universitarios y su incorporación al trabajo productivo y liberador. Está destinada a atender a la población a partir de los 15 años, tanto en el campo de la educación formal como la no formal.

El plan de estudio tiene una duración de 3 años de manera presencial, distribuidos en 6 periodos consecutivos, y 4 años para el semipresencial, distribuidos en 8 periodos consecutivos. El año escolar se divide en dos periodos sucesivos de 20 semanas cada uno, de las cuales dieciocho semanas corresponden a actividades académicas y dos semanas a las actividades administrativas, una al inicio y una al final de cada período para los procesos de inscripción, planificación y emisión de documentos probatorios.

Tiene un componente básico (lengua, cultura, comunicación, matemática, ciencias naturales, memoria, territorio y ciudadanía), un componente de participación e integración comunitaria, componente de idiomas y componente de formación laboral.

Asimismo, dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación, existen planes de formación para emprendedores, donde estos jóvenes y adultos pueden formarse para la vida y su sostenibilidad.

**- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivos el aprendizaje y la educación de adultos?**

- |                                                           |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acceso limitado                  | <input type="checkbox"/> Falta de financiación                                              |
| <input type="checkbox"/> Problemas de equidad e inclusión | <input type="checkbox"/> Resultados del aprendizaje mediocres                               |
| <input type="checkbox"/> Programas de baja calidad        | <input type="checkbox"/> Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| <input type="checkbox"/> Otro:                            |                                                                                             |



- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### 3. Educación de calidad y entorno de aprendizaje

*A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2, 4.b y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.*

#### 3.1 Medidas generales:

- Indique si el marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros públicos de enseñanza en lo que se refiere a los aspectos siguientes:

- ☒ **X Control e inspecciones estatales**
- ☒ **X Salud y saneamiento**
- ☒ **X Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)**
- ☒ **X Infraestructura**
- ☒ **X Planes de estudio**
- ☒ **X Número de alumnos por docente**
- ☐ Pago de matrícula (si procede)
- ☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

*Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.*

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva una educación de calidad?

- |                                                                                  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Entornos de aprendizaje poco estimulantes o inadecuados | <input type="checkbox"/> Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| <input type="checkbox"/> Violencia en las escuelas                               | <input type="checkbox"/> Apoyo insuficiente de los padres a la educación                     |
| <input type="checkbox"/> Costo de la educación                                   | <input type="checkbox"/> <b>X Larga distancia entre el hogar y la escuela</b>                |
| <input type="checkbox"/> <b>X Conflictos o crisis</b>                            |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                                   |                                                                                              |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Las medidas coercitivas unilaterales han repercutido negativamente en la cobertura de las necesidades de manera efectiva y por ende dificulta el ejercicio pleno de los derechos de las personas. El Estado venezolano ha hecho un esfuerzo importante para sortear los obstáculos y conseguir que nuestros ciudadanos alcancen un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentos y asistencia médica, vivienda y los servicios sociales necesarios. A nivel educativo, el Estado venezolano no se ha detenido y ha podido solventar las necesidades de las instituciones educativas, el camino se ha andado despacio pero sin pausa.

Asimismo, el difícil acceso a las instituciones educativas que se encuentran en las zonas rurales y fronterizas, así como los conflictos en las relaciones intrafamiliares, intergeracionales e intercomunidades, ha sido un factor en contra, sin embargo, la difusión del conocimiento y la puesta en práctica de las leyes que protegen los derechos humanos de los distintos grupos humanos étnicos y culturales presentes en sistema educativo Venezolano, han garantizado que nuestros niños, niñas y adolescentes, continúen sus estudios.

### 3.2 Personal de educación

*A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.*

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles, y en relación con la formación para la profesión docente (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ **X La formación de docentes se imparte sin discriminación**
- ☐ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ **X Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo**
- ☒ **X Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente**

- ☐ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☒ **X Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación**
- ☐ Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño
- ☒ **X Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación**
- ☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

De acuerdo con lo establecido en el articulado que constituye el decreto N° 3.651 de fecha 1° de noviembre de 2018, mediante el cual se crea la Universidad Nacional Experimental del Magisterio "Samuel Robinson" (UNEM), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.515 de esa misma fecha.

La Universidad Nacional Experimental del Magisterio "Samuel Robinson" desarrolla programas de formación inicial y permanente de las y los docentes, así como procesos de construcción y socialización de conocimientos socioeducativos.

En el proyecto pedagógico que impulsa la UNEM el rol del estudiante, quien es un trabajador de la educación, se diversifica. Ya no es solo el que aprende sino el que brinda, comparte e integra sus experiencias y saberes con el resto de los involucrados en el proceso educativo. Éste debe involucrarse activamente a la comunidad y por ende a prácticas pedagógicas, investigativas, de interacción social y de producción transformadoras desde el inicio del proceso de formación; asumiendo la responsabilidad de su proceso de aprendizaje con valores y aptitudes para el trabajo colaborativo, crítico, reflexivo, que le permita evaluar sus logros y dificultades.

Los Programas Nacionales de Formación y de Formación Avanzada se estructuran sobre las siguientes características:

a) Pertinencia socio-académica; b) Formación integral; c) Constitución de redes; d) Articulación extra-académica; e) Investigación como centro de la formación.

- ¿Con qué dificultades ha tropezado el personal docente?

- |                                                                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Escasez de personal docente</b>              | <input type="checkbox"/> Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| <input type="checkbox"/> Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Elevado número de alumnos por docente</b>           |
| <input type="checkbox"/> Falta de centros de formación                                |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                                        |                                                                                              |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El Gobierno nacional ha ofrecido grandes oportunidades de estudio a los jóvenes en materia educativa como la creación de la Universidad Nacional del Magisterio garantizando la formación de docentes de forma gratuita. Sin embargo, la docencia no resulta atractiva por los jóvenes, al momento de incorporarse al sistema universitario.

### 3.3 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

*A fines de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7<sup>44</sup> de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta futura dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) // Recomendación sobre [...] (2023) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.*

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ **X El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos**
- ☒ **X Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos**
- ☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

La Brigada José Leonardo Chirino basada en la organización estudiantil: tiene el objetivo de generar espacio de interacción y reflexión en la relación estudiante, familia, escuela y comunidad desde las prácticas pedagógicas cimarronas, el amor, el ejemplo y la curiosidad, a fin de generar acciones transformadoras basadas en una conducta de la ética y el respeto contribuyendo a la reivindicación de los derechos humanos universales y fundamentales en contra del racismo, endorracismo, la xenofobia, la vergüenza étnica y toda forma de discriminación racial para el reconocimiento y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y de la diversidad étnica cultural en Venezuela .

44 En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

### 3.4 Agentes no estatales en la educación

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se establece la impartición de educación no estatal<sup>45</sup>.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación no estatal de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ **X Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación<sup>46</sup> se aplican explícitamente a las instituciones educativas no estatales. Especifique.**

La República Bolivariana de Venezuela, está decretado el *Estado Docente*, que *puntualiza* que todas las políticas en el ámbito educativo se generan desde el organismo con competencia, en nuestro caso, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, tanto para las instituciones de gestión o administración pública como las de administración privada.

- ☒ **X Las políticas pretenden garantizar que el desarrollo de la educación no estatal no genere discriminación y que los agentes no estatales ofrezcan una alternativa pertinente (sin suplantar a la educación pública). Especifique.**

Las políticas y disposiciones legales correspondientes garantizan el derecho a la educación sin distinción entre lo público y lo no estatal. En Venezuela, la educación es una sola. Si bien su administración puede tener diversas instancias involucradas, el ente rector en materia educativa es garante de la aplicación de los principios consagrados en el ordenamiento jurídico, el cual es de obligatorio acatamiento por parte de quienes administran centros de educación no estatal.

- ☒ **X Las disposiciones jurídicas garantizan los derechos de los padres/tutores legales a dar educación religiosa y moral a sus hijos. Especifique.**

El Estado venezolano establece la educación laica como principio de religiosidad y moral, dejando a cargo de la familia su formación religiosa.

- ☐ El marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros de enseñanza no estatales. *Especifique los ámbitos que abarca.*

☒ **X Inscripción**

☒ **X Control e inspecciones estatales**

- ☒ **X Cualificaciones de los docentes**
- ☒ **X Salud y saneamiento**
- ☒ **X Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)**
- ☒ **X Infraestructura**
- ☒ **X Planes de estudio**
- ☒ **X Número de alumnos por docente**
- ☒ **X Pago de matrícula**
- ☒ **X Cierre de escuelas**
- ☐ Otro:

- Explique.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en la impartición de educación no estatal?

- |                                                                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Problemas de equidad e inclusión</b>                  |
| <input type="checkbox"/> Escaso número de docentes que han recibido formación profesional                        | <input type="checkbox"/> Poca capacidad del gobierno en materia de regulación y de supervisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Elevado número de alumnos por docente</b>                               |                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                                                                   |                                                                                                |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### 3.5 Educación digital

*La educación digital permite mejorar el acceso, pero también puede plantear retos en términos de calidad de la educación e inclusión<sup>47</sup>.*

---

47 Véase la observación general núm. 25 (2021) del Comité de los Derechos del Niño relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación digital de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

☒ **X El uso de la tecnología digital en la educación está previsto en el marco jurídico**

- Indique los textos y disposiciones pertinentes.

En el ámbito nacional, el primer instrumento jurídico es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). En la misma, se establecen artículos que permiten valorar la preocupación del Estado en la formación de sus ciudadanos mostrando énfasis en el uso de la tecnología para apoyar el desarrollo en los diversos ámbitos, los cuales son el 102, 108, 109 y 110.

En un segundo apartado se encuentra la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de ésta se dictan las pautas que regirán las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones, consideradas materia de interés público y de interés general, así mismo se expresa que tales actividades y el empleo de los resultados, deben orientarse a contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, los derechos humanos y la preservación del ambiente.

Según el Plan de la Patria 2025 se ha sobrepasado la cifra de 5.300.000 computadoras portátiles distribuidas a la población estudiantil desde el inicio del Programa Canaima Educativo, en el año 2008. El Plan busca desarrollar la infraestructura necesaria para la implementación de la teleeducación en las diferentes escalas, orientada a fortalecer los procesos de formación con especialización territorial. El Plan de la Patria busca continuar incorporando las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso educativo a través del uso de las computadoras Canaimitas y el desarrollo de aulas virtuales como componente de la teleeducación.

En este sentido, se cuenta con la plataforma "Edúcate en Venezuela" destinada acompañar con recursos educativos digitales la formación de los jóvenes venezolanos que hacen parte del sistema educativo nacional. Asimismo, desde julio de 2024 se presentó la plataforma digital Bachillerato Virtual que busca favorecer a nuestros connacionales en el exterior y los que regresen con el Plan Vuelta a la Patria, para garantizar la prosecución de estudios.

☒ **X Las disposiciones legislativas, políticas, estrategias o planes básicos para la gestión, la privacidad, la seguridad, el almacenamiento, la transferencia, el uso y el intercambio de datos sobre educación a nivel interno y externo tienen por objeto garantizar el derecho a la privacidad de los alumnos y las partes interesadas en la educación (por ejemplo, consentimiento informado, políticas de uso transparentes, etc.)**

☐ El marco regulatorio establece normas mínimas para la educación digital que deben cumplir todos los agentes de la educación

☒ **X Se han adoptado medidas para eliminar las barreras para acceder a los contenidos digitales<sup>48</sup>, en especial garantizando el acceso a contenidos digitales adaptados a los planes de estudio y disponibles en plataformas nacionales gratuitas, públicas y multimodales; se elaboran contenidos de alta calidad, disponibles en las asignaturas troncales, en la lengua o lenguas nacionales oficiales y con características inclusivas para ayudar a los alumnos con discapacidades**

☒ **X Se han incorporado las competencias digitales en los planes de formación de docentes, antes del empleo y en el empleo, y en los planes de formación en liderazgo a fin de crear una cultura de innovación digital y crecimiento basada en la equidad y la inclusión que favorezca el perfeccionamiento profesional continuo del personal ya existente y que se está contratando**

☒ **X Se han integrado las competencias necesarias para adaptarse al futuro (incluidas competencias digitales, competencias en materia de datos e IA, pensamiento crítico, etc.) en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de enseñanza**

☐ Se han adoptado medidas para reducir la brecha digital, en especial garantizando un suministro de electricidad fiable, una buena conectividad a Internet en la escuela y en casa, y el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje y la enseñanza, a software seguro y sostenible, a plataformas seguras y a sistemas integrados de datos sobre la educación

☐ Se ha preparado un presupuesto bien establecido, sostenible y costoeficaz financiado por diversas fuentes y la cooperación intersectorial, y respaldado por informes centrados en el impacto y vinculados a los objetivos estratégicos regionales

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado a la hora de impartir educación digital? (marque todas las que procedan).

- |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Falta de contenidos digitales de enseñanza y aprendizaje de calidad y adaptados a los planes de estudio que respalden vías de aprendizaje y enseñanza flexibles | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Acceso limitado a Internet o a la electricidad</b>                                                  |
| <input type="checkbox"/> Falta de equidad e inclusión en las soluciones de aprendizaje digital                                                                                           | <input type="checkbox"/> Acceso limitado al hardware (dispositivos, cargadores, etc.)                                                        |
| <input type="checkbox"/> Medidas de seguridad y apoyo informático inadecuados para hacer frente a problemas de seguridad infantil                                                        | <input type="checkbox"/> Dificultad para regular el uso de soluciones educativas digitales                                                   |
|                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Dificultad para financiar de forma sostenible soluciones de educación digital a escala nacional</b> |
|                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Un desarrollo de competencias digitales insuficiente para que las tecnologías                                       |



en línea o reducir los riesgos de ciberseguridad

☐ Otro:

digitales se aprovechen en la práctica docente

☐ Soluciones dispersas o fragmentadas que no están sistematizadas ni reguladas de forma centralizada

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

#### 4 Consolidación de los sistemas de gobernanza

*A fines de referencia, el Marco de Acción Educación 2030 establece que “para garantizar la calidad de la educación y crear condiciones que permitan obtener resultados eficaces en este ámbito, los gobiernos deberán reforzar los sistemas educativos mediante la creación y mejora de mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas adecuados, eficaces e inclusivos; la garantía de la calidad; sistemas de gestión e información de la educación; procedimientos y mecanismos de financiación transparentes y eficaces; y acuerdos institucionales de gestión, así como procurar que se disponga de información fiable, oportuna y accesible” (párr. 18).*

- Indique las medidas adoptadas en términos de gobernanza (marque todos los puntos que correspondan).

☐ Se han establecido mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas al derecho a la educación, incluso mediante sistemas de gestión de la información.

☐ Los resultados del seguimiento se hacen públicos.

Indique el enlace.

☒ **X Los procesos de seguimiento son participativos, inclusivos y regulares**

☒ **X Se adopta un enfoque sectorial y multisectorial de la gobernanza de la educación**

☐ Los recursos financieros se asignan eficazmente para dar prioridad a una educación pública, gratuita y de calidad, y se presupuestan adecuadamente en los planes gubernamentales

☐ La asignación de recursos para la educación se decide de forma transparente

☒ **X La planificación y la programación tienen en cuenta las crisis y los riesgos de desastre, y prevén en particular la impartición de una educación de calidad en situaciones de emergencia**

☒ **X Las autoridades públicas locales se benefician de un cierto grado de descentralización y las escuelas gozan de autonomía para que la enseñanza se adapte al contexto**

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en términos de gobernanza?

- |                                                                                                                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Limitaciones presupuestarias</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Entorno jurídico y político inexistente, desfavorable, incoherente u obsoleto      |
| <input type="checkbox"/> Falta de participación de las partes interesadas y poca cooperación y coordinación a distintos niveles | <input type="checkbox"/> Sistemas de seguimiento inexistentes o débiles, incluida la falta de datos fiables |
| <input type="checkbox"/> Falta de diálogo con los sindicatos de docentes                                                        |                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                                                                                  |                                                                                                             |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Las medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas a la República Bolivariana de Venezuela por los Estados Unidos de Norteamérica, se han traducido en la imposibilidad de ejecutar transacciones financieras, comerciales y económicas trascendentales para la economía del país, impactando en la calidad de vida de la población. Sin embargo, el Estado venezolano no deja de apoyar a su población y de crear planes que protejan su desarrollo y crecimiento productivo.

### III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos

*A fines de referencia, los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.*

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (marque todos los puntos que correspondan).

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- ☐ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación, en particular mediante materiales y recursos apropiados

- ☐ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos

☐ Otro:

Se conoce la Convención a nivel institucional. Sin embargo, es un reto para el Estado la difusión del instrumento, para que sea trabajado en todas las instancias relacionadas con la educación.